

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

제 목	성실의무 위반
관 계 부 서	(가)본부 (나)부
조 치 부 서	(다)처 (라)부
내 용	

1. 사건개요

(가)본부 (나)부 사원 AAA(이하 “징계대상자”)은 ① 설치되지 않은 벽걸이 에어컨의 사진을 첨부하여 검수보고서를 허위로 조작하고 실물 미확보 상태에서 구매 및 설치 비용 전액이 지급되도록 하고, ② ‘xx. xx.부터 ‘xx. xx.까지 총 xx회에 걸쳐 외출부 목적을 허위로 기재하는 등의 방법으로 직장을 무단이탈 하였고, ③ 부적절한 진단서를 활용하여 질병 휴가 중 안정 가료 목적에 위배된 외부 활동을 하거나 가족돌봄 휴가를 목적 외로 사용하였으며, ④ 사택관리 업무관련 자산 관리 명세서, 인식표, 인계인수서 누락, 장기수선충당금 미정산, 입소자 필수 서류 미수령, 숙소 배정을 누락하는 등 성실의무와 직장이탈금지 의무를 위반하는 부적절한 행위를 하였다.

2. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제·규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3) 공사 「인사규정」 제39조(직장이탈금지)에서 ‘공사의 직원은 소속 상사의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다.’라고 규정하고 있다.

4) 공사 「취업규칙」 제30조(특별유급휴가) 제7항 라목에서 ‘공사의 직원은 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 연10일 이내에서 가족돌봄 휴가를 받을 수 있다.’라고 규정하고 있고, 제32조(휴가의 허가) 제2항에서는 ‘3일 이상의 질병휴가에 있어서는 치료기간을 예정한 전문의 진단서 또는 공사 지정병원, 종합병원 의사의 소견서를 제출하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

5) 공사 「주거안정지원지침」 제12조(사택입주승인) 제1항은 ‘사택의 입주승인은 부문 관리부서장이 하며, 입주를 신청하고자 하는 직원은 제15조에 따라 사택입주신청 서류를 부문관리부서장에게 제출하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 지침 제15조(사택입주신청 서류) 제3항에서는 ‘합숙소에 입주하고자 하는 직원은 다음 각 호의 서류를 구비하여 부문관리부서장에 제출하여야 한다.’고 규정하고 있다. 또한, 동 지침 제19조(입주직원 경비부담 및 비품 지원기준) 제1항 제1호에서 ‘공사사택의 경우 재산세, 화재보험료, 수선유지비, 기타 자산관리를 위한 경비는 공사가 부담하며, 부문관리부서장은 연도말 기준으로 정산 지급한다.’고 규정하고 있고, 동 지침 제53조(관리 및 운영부서장의 임무) 2항 4목에서 ‘부문관리부서장은 사택 입주 후 부당입주자가 발생하지 않도록 매 3년마다 전수조사를 해야 한다’고 규정하고 있다.

6) 공사 「자산관리규정」 제8조(자산의 관리 및 보관) 제3항에서는 ‘자산관리자는 유형 자산을 공사의 시설에 보관하여야 한다. 다만, 특별한 사유로 공사 이외의 장소에 보관할 때에는 다음 각 호의 사항(1. 자산번호, 자산명, 규격 및 수량, 2. 보관기간, 보관장소, 3. 보관에 관한 부대조건)을 명백히 하여 수탁처로부터 보관증을 수령한다’고 규정하고 있고, 동 규정 제21조(자산취득시 조치사항) 제6호에서는 비품의 경우 자산 인식표를 부착하도록 규정하고 있다.

3. 위반행위

사원 AAA(징계대상자)은 ‘xx. x. xx. 일반직 x급 직원으로 채용되어 현재까지 (가)본부 (나)부에서 근무 중인 자로서,

가. 문서 허위작성 및 금전적 손실을 야기한 행위

징계대상자는 ‘xx. x. xx. 충청북도 **에 위치한 전세주택 2개소¹⁾에 비품으로 주택 당 투입원 에어컨 1세트(스탠드형 에어컨 1대, 벽걸이형 에어컨 1대, 실외기 포함)와 벽걸이형 에어컨 1대(실외기 포함)를 인터넷으로 구매²⁾하였다. 이후 ‘xx. x. 중순경 주문한 에어컨 중 벽걸이 에어컨 2대가 먼저 배송되어 전세주택 2곳에 정상 설치되었고, 이후 ‘xx. x. xx.경 투입원 에어컨 설치를 위해 설치업자가 주택 2곳을 방문하였지만 앞서 설치된 벽걸이 에어컨으로 인해 투입원 에어컨 세트 중 벽걸이형 에어컨은 구조적으로 설치가 어려운 상황으로 확인되었다. 이에 징계대상자는 세트에 포함된 스탠드형 에어컨만 설치하고 미설치된 벽걸이 에어컨 2대는 설치 기사가 회수하도록 하였으며, 회수 이후 현재까지 회수된 에어컨의 행방은 확인되지 않고 있다.

징계대상자는 벽걸이 에어컨 2대가 설치되지 않고 회수 되었음에도 불구하고,

1) 0000 ^^동 %%%호(계약기간 ‘XX.X.X.-‘XX.X.X.)와 @@@@ !!!동 ~~~호(계약기간 ‘XX.X.X.-‘XX.X.X.)

2) 에어컨 구매가격(투입원 1세트 -원, 벽걸이형 -원)

해당 건 전표 처리 시 실제 설치되지 않은 물품을 설치된 것처럼 허위 사진을 첨부하여 검수보고서를 승인받고, 이를 근거로 실물이 확보되지 않은 투인원 에어컨 2세트 비용(-원)과 설치비(-원)를 전액 지급하였다.

나. 직장을 이탈한 행위

징계대상자는 유연근무로 인하여 근무시간이 월 ~ 금 (10:00 ~ 19:00)임에도 불구하고 'xx. xx. xx. xx:xx경 외출부에 "사택업무"라고 외출목적을 기재하고 외출한 후 회사로 복귀하지 않고 곧바로 퇴근하였으며, 'xx. xx. xx. xx:xx경 외출부에 "한의 원"이라고 외출목적을 기재하고 외출한 후 실제 한의원은 방문하지 않고 곧바로 퇴근하는 등 아래 [표1. 징계대상자 외출부 기재 목록]와 같이 'xx. xx. xx.부터 'xx. xx. xx.까지의 기간 동안 퇴근시간 무렵 사택업무 등의 목적으로 외출 후 회사에 미복귀(xx 회)하거나, 외출부에 외출목적을 허위 기재하고 외출한 후 미복귀(xx회)하는 방법으로 직장을 무단이탈한 것으로 확인되었다.

[표1. 징계대상자 외출부 기재 목록]

연번	일자	기재된 외출시작 시간	외출목적	목적 허위기재 여부

연번	일자	기재된 외출시작 시간	외출목적	목적 허위기재 여부
X				

다. 부적절한 휴가사용 행위

징계대상자는 'xx. xx. xx. 00에 거주하는 외조모 돌봄을 목적으로 가족돌봄휴가를 승인받았으나 실제로는 00에 방문하지 않았으며, 'xx. xx. xx.과 xx. xx.에는 한의원에서 발급받은 부적절한 진단서³⁾를 이용하여 질병휴가를 사용한 것으로 확인되었다.

또한 정형외과에서 발급받은 진단서⁴⁾를 사유로 'xx. xx. xx.부터 xx. xx.까지 x일간 질병휴가를 승인 받은 후, 'xx. xx. xx. 퇴근 이후 경기도 ㄱㄱ시 소재 ㄴㄴ대학교로 이동하여 인근 모텔에서 숙박하는 등 'xx. xx. xx.까지 친구를 만나거나 'xx. xx. xx. 오후부터 xx. xx.까지는 00에 머무르는 등 부적절한 휴가 사용이 확인되었다.

3) 'xx. x. x. 발급받은 “보험사 제출용도의 실제 상병 진단 주수를 의미하지 않는다.”고 명확히 기재되어 있는 4주간 예상 치료기간이 명시된 진단서

4) 'xx. x. xx. 정형외과에서 발급받은 진단일부터 약 3주간 안정가료를 요한다는 내용의 진단서

[표2. 징계대상자 부적절한 휴가사용 목록]

연번	일자	휴가유형	부적절 사유

라. 직무태만 행위(사택업무 관련사항 등)

징계대상자는 ‘xx. xx. xx. 입사 후 현재까지 사택업무⁵⁾를 담당하면서 ① 「주거안정지원지침」 제15조에 규정되어 있는 사택입주신청서류를 입소자⁶⁾로부터 수령하지 않았고, ② 동지침 제19조에 규정되어 있는 입소자 장기수선충당금을 정산하여 지급해주지 않았으며, ③ 동지침 제53조에 제2항에 4목에 규정되어 있는 3년 주기의 사택 및 합숙소 전수조사를 시행하지 않았으며, ④ 1인 숙소 공실이 발생하였음에도 불구하고 「강원지역본부 1인숙소 입주 기준 내칙」에 따라 1인 숙소를 배정하지 않았고, ⑤ 자산관리부가 “사택용 비품 등 자산관리 철저 요청” 공문(자산관리부-938 (‘xx.xx.xx.))을 통해 사택 자산에 관하여 요청한 i) 자산현황명세서 현행화, ii) 자산인식표 부착, iii) 사택 입·퇴소시 직원간 비품인계인수서를 작성하거나 보관하지 않은 것으로 확인되었다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항 관련 (문서 허위작성 및 금전적 손실을 야기한 행위)

징계대상자는 해당 ** 사택에 입소자가 언제 입주할지 모르는 상황에서 당장 입

5) 공사 사택은 총 00채(공사소유 사택 00채, 임차사택 00채), 총 입주자는 00명으로 추정된다. 징계대상자에게 정확한 자료를 요청하였으나 사택입주신청서류를 수령하지 않아 정확한 수치를 파악할 수 없었다.

6) 징계대상자 입사 이래 사택 신규 입소자는 00명으로 추정된다. 위 6)의 이유로 정확한 수치를 파악할 수 없었다.

주를 준비해야 한다는 생각에 마음이 급했기 때문에 사실과 다르게 전표처리를 할 수밖에 없었고, 투인원 에어컨의 경우 각 사택에 보관이 된 것으로 알고 있었으나 본건 감사를 수감하며 해당 에어컨 설치업체와 기사에게 통화를 시도하여도 현재는 연락이 닿지 않는다고 진술하였다.

공사 「자산관리규정」 제8조(자산의 관리 및 보관) 제3항에 따르면 ‘자산관리자는 유형자산을 공사의 시설에 보관하여야 하나, 특별한 사유로 공사 이외의 장소에 보관할 때에는 다음 각 호의 사항(1. 자산번호, 자산명, 규격 및 수량, 2. 보관기간, 보관장소, 3. 보관에 관한 부대조건)을 명백히 하여 수탁처로부터 보관증을 수령한다고 규정하고 있으나, 징계대상자는 회수된 에어컨에 대한 보관증을 수령하지도 않았다. 더욱이 실제로는 설치되지 않아 실물이 확보되지 않은 물품을 설치된 것처럼 허위 사진을 첨부하여 접수보고서를 작성하고, 이를 근거로 투인원 세트 구매비용과 설치비가 전액 지급되도록 하였다. 이는 사규를 위반하고, “접수보고서”라는 사규상 공식문서를 허위로 조작하여 회사의 자산 취득 현황에 대해 기망하고, 실물이 확보되지 않은 물품에 대해 부당하게 회사 자금을 지출하게 만든 중대한 부정행위로 회수된 물품의 소재와 관리 상태를 즉시 파악하고 미설치분에 대한 대금 지급을 유보했어야 할 직무상 의무를 명백히 태만히 한 행위임과 동시에 회수된 벽걸이 에어컨 2대의 행방이 현재까지 확인되지 않음은 물론 회사에 실질적인 금전적 손실이 발생하였으며 마음이 급했다는 사유로 문서를 위조하는 행위를 합리화할 수 없다.

나. 위반행위 ‘나’항 관련 (직장을 이탈한 행위)

징계대상자는 잘못을 인정하면서, 업무를 마치고 돌아오면 퇴근시간이 지날것으로 생각했기 때문에 바로 퇴근을 하였고, ‘xx. xx.경부터 정신과 약을 제대로 복용하지 못해 한 곳에 오래 머무를 수 없었다고 진술하였으나, 외출 목적 자체가 허위인 경우가 다수일 뿐만 아니라 근무시간 중 업무 또는 통원치료 목적의 외출 후 사전에 보고

없이 고의적으로 직장에 복귀하지 않은 행위는 정당화될 수 없으며, 이는 취업규칙 및 인사규정을 위반한 중한 근태 위반 행위로 판단된다. 또한, 정신과 약 미복용으로 인해 한 곳에 오래 머물기 힘들고 산만해져 허위 기재 후 퇴근했다는 주장은 개인적인 건강 문제에 해당하며, 이러한 어려움이 있었다면 공식적인 병가나 휴직 등 적절한 절차를 밟아 치료하거나 관리자에게 보고했어야 마땅하나 오히려 사적 이유로 직장 이탈 및 허위 보고라는 부적절한 방식만으로 대처한 것은 사규를 위반하고 공사의 복무 기강을 심히 훼손한 행위이다. 더욱이 징계대상자는 이미 'xx. xx. xx. 근태 문제(지각)로 “경고”처분'을 받았음에도 복무 태도를 개선하지 않았을 뿐 아니라, 오히려 해당 행위의 정도가 더욱 심화된 것으로 파악된다⁸⁾.

다. 위반행위 '다'항 관련 (부적절한 휴가 사용 행위)

징계대상자는 'xx. xx. xx. 가족돌봄 휴가(00 거주 외조모 돌봄 목적)를 목적외로 사용한 사실이나 'xx. xx. xx.과 xx. xx.에는 부적절한 진단서를 제출하여 질병휴가를 사용한 사실을 인정하며 해당 일자에 병원을 방문하지 않고 자택에서 쉬었다고 진술하였다. 아울러 'xx. xx. xx.과 xx. xx.에 질병휴가를 이용하여 친구가 다니는 HH대학교 인근 모텔에서 숙박하고 대구에 방문한 사실은 인정하지만 해당 질병휴가는 손목(중수지골의 염좌 및 긴장)이 아파서 사용한 것이기 때문에 해당 휴가 사용에는 문제가 없다고 주장하였다.

징계대상자는 'xx. xx. xx.에는 외조모 돌봄을 사유로 가족돌봄 휴가를 신청했으나 실제 00에 방문하지 않아 휴가 목적을 허위로 기재하고 돌봄 휴가를 부당하게 사용하였다. 또한 'xx. xx. xx.과 xx. xx.에 제출한 진단서는 '보험사 제출 용도'이며 '실제 상병 진단 주수가 아니다'라는 한계가 명확히 명시되어 있었음에도 이를 근거로 질병 휴가를 사용하였다. 이는 휴가 요건을 충족하지 못하는 서류를 고의적으

7) 인사부-683('xx. xx. xx) “설명절 계기 공직기강 특별점검에 따른 처분조치”

8) 징계대상자는 본 건 관련 조사일('xx. x. x.)에도 지각을 하였으며, (가)본부에서 자체실시한 'xx. x분기 및 x분기 불시 보안점검에서 문서함 미잠금 등에 지속적으로 지적된 점 역시 징계대상자의 평소 복무태도를 보여주는 사례이다.

로 활용하여 휴가를 신청한 행위에 해당한다. 위와 더불어 'xx. xx. xx.과 xx. xx. 질병 휴가는 '약 3주간 안정 가료'를 요한다는 진단서를 제출하고도, 실제로는 친구가 다니는 대학교 인근 모텔에 숙박하거나 00에 방문하는 등 휴가 목적(안정 가료)에 정면으로 반하는 외부활동(여행)을 하였다.

이러한 일련의 행위는 단순히 휴가 절차상의 실수가 아니라, 회사와 휴가 제도를 기망하고 성실의무를 심각하게 위반한 것으로 징계대상자의 관련 진술은 이러한 행위를 정당화할 수 없고 징계대상자의 '부적절한 휴가 사용 행위'는 휴가 제도의 본래 취지를 악용한 것으로 판단된다.

라. 위반행위 '라'항 관련 (사택업무 관련사항)

징계대상자는 본인의 사택관리가 전반적으로 부족했다고 인정하며 전임자도 본인에게 사택입주신청서류를 요구하지 않아 입소자에게 해당 서류들을 수령하지 않아도 된다고 생각했다고 진술하였다. 아울러 징계대상자는 퇴소자 및 입소자에게 장기수선충당금을 정산하여 지급해준 적이 없으며, 사택 자산현황명세서 현행화, 자산인식표 부착, 사택 입·퇴소시 직원간 비품인계인수서 작성 및 보관을 하지 않았다고 진술하였다.

「주거안정지원지침」 제15조 제3항에 따르면 '합숙소에 입주하고자 하는 직원은 다음 각 호의 서류를 구비하여 부문관리부서장에 제출하여야 한다.'고 규정하고 있으며, 구비서류는 아래와 같다.

1. 합숙소(미혼.단신부임)입주 승인신청서(별표 #5) 1부
2. 무주택 확인각서(별표 #2의1) 1부
3. 주민등록 등본(최근 만 2년간 주소변경 내용 포함) 1부
4. 가족관계 등록부 1부 <개정 '20.12.30>
5. 주민등록초본 1부 (주민등록등본에 최근 만 2년간 주소변경내용이 포함되지 않은 경우 제출)

6. 최근 만 2년간 현주소 및 전 주소 건물등기부등본

(공사소유 사택인 경우 사택관리카드 대체 가능) 각 1부

7. 소유주택 건물 등기부등본(근무지역외 유주택자)

사택입주신청서류를 입소자에게 수령하지 않은 행위는 사규에 명확히 규정되어 있는 직무상 기본이 되는 서류 관리 의무를 위반한 것이며, '전임자의 관행을 따랐다'는 취지의 진술로 규정 준수 의무가 있는 담당자로서 업무해태를 정당화 할 수 없다. 또한, 급여복지부의 두 차례의 요청⁹⁾에도 동 규정 제53조에 규정되어있는 전수조사(3년 주기)를 실시하지 않은 사실과 동 규정 제19조에 따른 정산지급의무를 위반하여 입소자에게 장기수선충당금을 정산하여 지급하지 않은 행위는 입소자의 권리 및 회사의 의무를 해태한 것뿐만 아니라 사규에 명확히 규정되어있는 직무상 의무를 해태한 것으로 판단된다. 아울러, 자산관리규정 제8조에 따라 자산관리부가 요청한 사택 자산에 대한 자산현황명세서 현행화, 자산인식표 부착, 직원 간 비품 인계인수서 작성 및 보관 등의 자산 관리 절차를 모두 누락한 사실 역시 담당자로서의 의무를 다하지 아니하고 업무에 태만하였다는 사실을 추가적으로 증명한다고 판단된다.

위와 같이 징계대상자는 입사 이후부터 사택 관리 업무를 담당하면서 직무상 요구되는 필수적인 규정과 절차를 광범위하고 지속적으로 위반하여 직무를 태만히 한 사실이 확인된다.

5. 징계 양정 사유

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁 받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

9) 급여복지부-537('xx. xx. xx.), 급여복지부-1507('xx. xx. xx) “사택입주자 전수조사 시행 및 결과 제출 요청” 두 차례에 걸쳐 전수 조사 시행 후 결과 제출을 요청하였으나 강원지역본부만 결과를 제출하지 않았다.

특히, 공사 직원으로서 취업규칙의 금지사항으로 공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 되고, 인사규정에 따라 법령과 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 설치되지 않은 벽걸이 에어컨에 대해 허위 사진을 첨부하여 검수보고서를 조작하고 승인받아 실물 미확보 상태에서 회사 자금을 전액 지급하게 만든 점, ② 'xx. xx.부터 xx.까지 총 00회에 걸쳐 직장을 무단 이탈하고 외출부 목적을 허위로 기재하는 등 상습적인 근태 불량 행위를 저지른 점, ③ 가족돌봄 휴가 목적 외 사용, 부적절한 진단서 활용, 질병 휴가 중 안정가료 목적에 위배된 외부 활동 등을 통해 휴가 제도를 기망하고 부당하게 이용한 점, ④ 사택 입소자 필수 서류 미수령, 자산 관리 명세서, 인식표, 인계인수서 누락, 장기 수선충당금 미정산, 숙소 배정 누락 등 직무의 기본적인 책임과 규정을 광범위하게 해태함으로써 직무 유기 수준의 태만을 보인 점 등을 종합할 때, 징계를 통한 제재가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장((라)처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무), 제30조(특별유급휴가), 「인사 규정」 제37조(성실의무), 제39조(직장이탈금지), 「주거안정지원지침」 제12조(사택입주승인), 제15조(사택입주신청서류), 제19조(입주직원 경비부담 및 비품 지원기준), 「자산관리규정」 제8조(자산의 관리 및 보관), 제21조(자산취득시 조치사항) 등을 위반한 징계대상자에게 「취업규칙」 제58조(징계) 및 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 '법령, 정관 및 사규를 위반하였을 경우'에 따라 징계처분 하시기 바랍니다. (해임)